개인정보보호규정

[2013.03.01 전면개정]
[2015.03.01. 개정]
[2020.02.01. 개정]

제 1 장 총 칙

제1조(목적) 이 규정은 연성대학교(이하 "본 대학"이라 한다)의 개인정보 보호 및 관리를 위하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(적용 범위) ① 적용 범위는 교내 전 부서로 한다.

② 개인정보 보호와 관련하여 따로 규정을 두는 경우를 제외하고는 이 규정을 따른다.

제3조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. "개인정보"는 생존하는 개인에 관한 정보로서 당해 정보에 포함되어 있는 성명, 주민등록번호 등의 사항에 의하여 당해 개인을 식별할 수 있는 정보(당해 정보만으로는 특정개인을 식별할 수 없더라도 다른 정보와 용이하게 결합하여 식별할 수 있는 것 포함)을 말한다.
2. "처리"는 개인정보의 수집, 생성, 기록, 저장, 보유, 가공, 편집, 검색, 출력, 정정, 복구, 이용, 제공, 공개, 파기 및 그 밖에 이와 유사한 행위를 말한다.
3. "정보주체"는 처리되는 정보에 의하여 알아볼 수 있는 사람으로서 그 정보의 주체가 되는 사람을 말한다.
4. "개인정보파일"은 개인정보를 쉽게 검색할 수 있도록 일정한 규칙에 따라 체계적으로 배열하거나 구성한 개인정보의 집합물을 말한다.
5. "개인정보 보호책임자"는 개인정보의 처리에 관한 업무를 총괄해서 책임지는 자를 말한다.
6. "개인정보처리자"는 개인정보 보호책임자의 지휘, 감독을 받아 개인정보를 처리하는 자를 말한다.

제 2 장 조 직

제4조(개인정보 보호책임자) ① 개인정보 보호책임자는 인사담당과장으로 지정하되 특별한 사유가 있는 경우 개인정보 보호책임자를 별도로 지정할 수 있다.

② 개인정보 보호책임자는 다음 각 호의 업무를 수행하야 한다.

1. 개인정보 보호계획의 수립 및 시행
2. 개인정보 처리실태 및 관행의 정기적인 조사 및 개선
3. 개인정보 처리와 관련한 불만의 처리 및 피해 구제
4. 개인정보 유출 및 오남용 방지를 위한 내부 통제시스템의 구축
5. 개인정보 보호 교육 계획의 수립 및 시행
6. 개인정보파일의 보호 및 관리감독
7. 개인정보 처리방침의 수립.변경 및 시행<신설 2015.03.01>
8. 개인정보 보호 관련 자료의 관리<신설 2015.03.01>
9. 처리목적이 달성되거나 보유기간이 지난 개인정보의 파기<신설 2015.03.01>
10. 그 밖에 개인정보의 적절한 처리를 위한 업무

제5조(개인정보처리자) ① 개인정보처리자는 대학내에서 개인정보를 수집, 보관, 처리, 이용, 제공, 관리 또는 파기업무를 수행하는 자를 말한다.

② 개인정보처리자는 개인정보 보호책임자의 지휘, 감독을 받아 개인정보를 처리해야 하며 다음 각 호의 업무를 수행해야 한다.

1. 개인정보보호 활동 참여
2. 개인정보보호 규정 이행
3. 개인정보의 기술적, 관리적 보호조치 이행
4. 개인정보보호 교육의 이수
5. 기타 개인정보보호를 위해 필요한 사항의 이행

제 3 장 개인정보의 수집과 보유

제6조(개인정보 수집) ① 개인정보를 수집하는 경우에는 다음 각 호의 내용을 알리고 정보주체의 동의를 받아야 하며 최소한의 범위내에서 수집한다.

1. 개인정보의 수집 및 이용 목적
2. 수집하려는 개인정보의 항목
3. 개인정보의 보유 및 이용기간
4. 동의를 거부할 권리가 있다는 사실 및 동의거부에 따른 불이익이 있는 경우 그 불이익의 내용

제7조(보유 범위) 소관업무 수행에 필요한 최소한의 범위에서 개인정보파일을 보유할 수 있다.

제8조(개인정보의 안전성확보) ① 보유부서는 개인정보를 처리함에 있어서 개인정보가 분실.

도난.유출.변조 또는 훼손되지 아니하도록 안전성 확보에 필요한 조치를 강구 하여야 한다.

② 개인정보의 처리를 위탁받은 자에 대하여도 제1항의 규정을 준용한다.

제9조(개인정보의 이용 및 제공시 제한) ① 부서간의 개인정보이용 또는 조회는 소관업무를 수행하기 위한 최소한의 범위로 제한한다.

② 본 대학의 장은 개인정보를 보유목적 외의 목적으로 타기관 및 타인에게 제공하여서는 아니 된다.

③ 본 대학의 장은 제2항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 수집한 개인정보를 목적외의 용도로 이용하거나 제3자에게 제공할 수 있다.

1. 정보주체의 동의가 있는 경우
2. 다른 법률에서 정하는 소관업무를 수행하기 위하여 당해 처리 정보를 이용할 상당한 이유가 있는 경우
3. 조약, 기타 국제협정의 이행을 위하여 외국정부 또는 국제기구에 제공하는 경우
4. 통계작성 및 학술연구 등의 목적을 위한 경우로서 특정개인을 식별할 수 없는 형태로 제공하는 경우
5. 정보주체 또는 그 법정대리인이 의사표시를 할 수 없는 상태에 있거나 주소불명 등으로 동의를 할 수 없는 경우로서, 정보주체 외의 자에게 제공하는 것이 명백히 정보 주체에게 이익이 된다고 인정되는 경우
6. 범죄의 수사와 공소의 제기 및 유지에 필요한 경우
7. 법원의 재판업무수행을 위하여 필요한 경우

④ 개인정보를 목적외의 용도로 이용하거나 제3자에게 제공하는 경우 별도의 대장에 기록하고 관리한다.

⑤ 본 대학의 장은 정보주체의 권리와 이익을 보호하기 위하여 필요하다고 인정하는 때에는 처리정보의 이용을 당해 본 대학 내부로 제한할 수 있다.<개정2020.02.01.>

제 4 장 개인정보 보호를 위한 관리

제10조(개인정보처리자의 의무) 개인정보의 처리를 행하는 부서의 직원이나 직원이었던자 또는 개인정보의 처리 업무를 위탁받아 그 업무에 종사하거나 종사하였던 자는 직무상 알게 된 개인정보를 누설하여서는 아니되며 권한 없이 처리하거나 타인의 이용에 제공하는 등 부당한 목적을 위하여 사용하여서도 아니된다.

제11조(파기) ① 보유기간 경과 또는 개인정보의 처리목적 달성 등 그 개인정보가 불필요하

게 되었을 때에는 지체 없이 그 개인정보를 파기한다.

② 개인정보를 파기할 때에는 복구 또는 재생되지 아니하도록 조치한다.

③ 개인정보처리자가 개인정보를 파기하지 아니하고 보관하여야 하는 경우에는 해당 개인정보 또는 개인정보파일을 다른 개인정보와 분리하여서 저장 및 관리한다.

제 5 장 개인정보파일의 열람 및 정정 청구

제12조(개인정보의 열람) ① 정보주체는 개인정보파일 대장에 기재된 범위 안에서 서면으로 본인에 관한 처리정보의 열람을 본 대학의 장에게 청구할 수 있다.

② 본 대학의 장은 제1항의 규정에 의한 열람 청구를 받은 때에는 제11조 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 제외하고는 청구서를 받은 날부터 10일 이내에 청구인으로 하여금 당해 처리정보를 열람할 수 있도록 하여야 한다. 이 경우 10일 이내에 열람하게 할 수 없는 정당한 사유가 있는 때에는 청구인에게 그 사유를 통지하고 열람을 연기할 수 있으며, 그 사유가 소멸한 때에는 지체없이 열람하게 하여야 한다.

제13조(개인정보의 열람 제한) 본 대학의 장은 제10조의 규정에 의하여 열람을 청구한 청구인으로 하여금 당해 처리정보를 열람하도록 하는 것이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 사유를 통지하고 당해 개인정보의 열람을 제한할 수 있다.

① 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 업무로서 당해 업무의 수행에 중대한 지장을 초래하는 경우

1. 조세의 부과.징수 또는 환급에 관한 업무
2. 교육법에 의한 각종 학교에서의 성적의 평가 또는 입학자의 선발에 관한 업무
3. 학력.기능 및 채용에 관한 시험, 자격의 조사, 보상금.납부금의 산정 등 평가 또는 판단에 관한 업무
4. 다른 법률에 의한 감사 및 조사에 관한 업무
5. 기타 가목 내지 라목에 준하는 업무로서 대통령령이 정하는 업무

② 개인의 생명.신체를 해할 우려가 있거나 개인의 재산과 기타의 이익을 부당하게 침해할 우려가 있는 경우

제14조(개인정보의 정정) 제12조의 규정에 의하여 본인의 처리정보를 열람한 정보주체는 본 대학의 장에게 서면으로 당해 처리정보의 정정을 청구할 수 있다.

제15조(불복청구) 제12조 제1항 및 제14조 규정에 의한 청구에 대하여 본 대학의 장이 행한 처분 또는 부작위로 인하여 권리 또는 이익의 침해를 받은 자는 행정심판법에 정한 바에 따라 행정심판을 청구할 수 있다.<개정2020.02.01.>

제 6 장 개인정보 유출 통지

제16조(개인정보의 유출) 개인정보의 "유출"이란 법령이나 개인정보처리자의 자유로운 의사에 의하지 아니하고 정보주체의 개인정보에 대하여 개인정보처리자가 통제를 상실하거나 또는 권한 없는 자의 접근을 허용한 것으로서, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.<신설 2015.03.01>

① 개인정보가 포함된 서면, 이동식 저장매체, 휴대용 컴퓨터 등을 분실하거나 도난당한 경우<신설 2015.03.01>

② 개인정보가 저장된 데이터베이스 등 개인정보처리시스템에 정상적인 권한이 없는 자가 접근한 경우<신설 2015.03.01>

③ 개인정보처리자의 고의 또는 과실로 인해 개인정보가 포함된 파일 또는 종이문서, 그 밖의 저장매체가 권한이 없는 자에게 잘못 전달된 경우<신설 2015.03.01>

④ 그 밖에 권한이 없는 자에게 개인정보가 전달되거나 개인정보처리시스템 등에 접근 가능하게 된 경우<신설 2015.03.01>

제17조(통지시기 및 항목) ① 개인정보처리자는 개인정보가 유출되었음을 알게 된 경우 지체 없이 그 사실을 개인정보보호책임자에게 통보하여야 하며, 정당한 사유가 없는 한 5일 이내에 해당 정보주체에게 다음 각 호의 사항을 알려야 한다.<신설 2015.03.01>

1. 유출된 개인정보의 항목<신설 2015.03.01>
2. 유출된 시점과 그 경위<신설 2015.03.01>
3. 유출로 인하여 발생할 수 있는 피해를 최소화하기 위해 정보주체가 할 수 있는 방법 등에 관한 정보<신설 2015.03.01>
4. 개인정보처리자의 대응조치 및 피해 구제절차<신설 2015.03.01>
5. 정보주체에게 피해가 발생한 경우 신고 등을 접수할 수 있는 담당 부서 및 연락처<신설 2015.03.01>

② 개인정보처리자는 제1항 각 호의 조치를 취한 이후에는 정보주체에게 다음 각 호의 사실만을 우선적으로 알리고, 다른 사항은 추후 확인되는 즉시 알릴 수 있다.<신설 2015.03.01>

1. 정보주체에게 유출이 발생한 사실<신설 2015.03.01>
2. 제1항의 통지 항목 중 확인된 사항<신설 2015.03.01>

제18조(통지 방법) ① 개인정보처리자는 정보주체에게 제17조제1항 각 호의 사항을 통지할 때에는 서면, 전자우편, 모사전송, 전화, 휴대전화 문자전송 또는 이와 유사한 방법을

통하여 지체 없이 알려야 한다.<신설 2015.03.01>

② 개인정보처리자는 제1항에 따른 통지와 동시에 홈페이지 등을 통하여 제17조제1항 각 호의 사항을 공개할 수 있다.<신설 2015.03.01>

제19조(개인정보 유출 신고) ① 개인정보처리자는 1만명 이상의 정보주체에 관한 개인정보가 유출된 경우에는 5일 이내에 규정서식에 따라 정보주체에 대한 통지 및 조치 결과를 개인정보보호책임자를 경유하여 안전행정부장관에게 신고하여야 한다.<신설 2015.03.01>

② 개인정보처리자는 전자우편, 팩스 또는 인터넷 사이트를 통하여 유출 신고를 할 시간적 여유가 없거나 그 밖에 특별한 사정이 있는 때에는 먼저 전화를 통하여 제17조제1항의 사항을 신고한 후, 개인정보 유출신고서를 제출할 수 있다.<신설 2015.03.01>

③ 개인정보처리자는 1만명 이상의 정보주체에 관한 개인정보가 유출된 경우에는 제17조제1항에 따른 통지와 함께 인터넷 홈페이지에 정보주체가 알아보기 쉽도록 제17조제1항 각 호의 사항을 7일 이상 게재하여야 한다.<신설 2015.03.01>

제 7 장 기 타

제20조(수수료 등) 제10조 제1항 및 제12조 규정에 의하여 열람 청구 또는 정정 청구를 하는 자는 수수료와 우송료(처리정보 사본의 우송을 청구하는 때에 한한다.)를 납부하여야 한다.

제21조(준용) 기타 이 규정에 명시되지 아니한 경우는「개인정보보호법 및 시행령, 시행규칙」을 준용한다.

부 칙

① (시행일) 이 규정은 2008년 1월 1일부터 시행한다.

부 칙

① (시행일) 이 규정은 2010년 1월 1일부터 시행한다.

부 칙

① (시행일) 이 규정은 2012년 5월 23일부터 시행한다.

② (학교명 변경에 따른 경과조치) 이 규정 시행전에 사용한 학교명은 이규정에 의해 사용된 것으로 본다.

부 칙

① (전면개정 시행일) 이 규정은 2013년 3월 1일부터 시행한다.

부 칙

① (시행일) 이 규정은 2015년 3월 1일부터 시행한다.

부 칙

① (시행일) 이 규정은 2020년 02월 01일부터 시행한다.